

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5383/2534

นาย นันทวิทย์ แนวนุญเนียร

ผู้ร้องร่วม

นางสาว วัชรီ แนวนุญเนียร กับพวก

นาง วนิดา แนวนุญเนียร

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 173

ตามคำร้องเป็นเรื่องผู้ร้องร่วมทั้งสองประสงค์จะเข้ามาเป็นคู่ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ซึ่งให้บุคคลภายนอกร้องขอเข้า เป็นคู่ความได้โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาเมื่อปรากฏว่าในวันที่ผู้ร้องร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความนั้น ศาลชั้นต้นได้สั่งยกคำร้องของผู้ร้องไปแล้วจึงไม่มีคดี ของผู้ร้องที่ผู้ร้องร่วมทั้งสองจะเข้ามาเป็นคู่ความได้อยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นในขณะที่ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอ ดัง นั้นศาลจึงชอบที่จะสั่งไม่รับคำร้องขอของผู้ร้องร่วมทั้งสองได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนาย เชื้อ แนวนุญเนียร ผู้ตาย ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2532 ต่อมาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นเห็นว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายและคดีถึงที่สุดแล้วผู้ร้องจะร้องขอ

เป็นผู้จัดการมรดกรายเดียวกันอีกหาได้ไม่ แม้จะอ้างว่าเป็นการจัดการมรดกโดยมี
พินัยกรรมก็ตาม จึงให้ยกคำร้อง

ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2532 ผู้ร้องร่วมทั้งสองยื่นคำร้องว่าผู้ร้องทั้งสอง
ประสงค์จะเป็นผู้จัดการมรดกตามข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ผู้ตายทำไว้ ขอให้สั่งตั้งผู้
ร้องร่วมทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายร่วมกับผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน
2532แล้ว จึงไม่มีคดีที่ผู้ร้องร่วมจะเข้ามารวมอีก ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องร่วมทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องร่วมทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีตามคำร้องของผู้ร้องร่วมทั้งสองเป็นเรื่องผู้ร้องร่วมทั้ง
สองประสงค์จะเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
57(1) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้บุคคลภายนอกร้องขอเข้าเป็นคู่ความได้ โดย
ยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา เมื่อปรากฏว่าในวันที่ 11
พฤศจิกายน 2532 ที่ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความนั้น ศาลชั้นต้นได้สั่ง
ยกคำร้องของผู้ร้องไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จึงไม่มีคดีของผู้ร้องที่ผู้
ร้องร่วมทั้งสองจะเข้ามาเป็นคู่ความได้อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นในขณะที่
ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอ ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองสั่งยกคำร้อง (ที่ถูกต้องคือสั่งไม่รับคำ
ร้อง) ของผู้ร้องร่วมทั้งสองจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ